



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק 9/0.168.1/1

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר

נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 25 ירושלים

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד ערן אבולוף
יפו 206, ירושלים

נגד

1 אזולאי אלעזר אילן ת"ז /46/3657/
רחמילביץ משה 46, ירושלים

נתבעים

2 אזולאי נחמה ת"ז /4718836/
רחמילביץ משה 46, ירושלים

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא סעד כספי בגין תשלום עבור השתתפות בהוצאות אחזקה שוטפת ועבור גבייה מיוחדת בבית משותף הידוע כגוש 30047 חלקה 10 ברחוב בן יהודה 36 פינת רחוב עליאש בירושלים (להלן: הבית המשותף), ובהתייחס לשאלה האם הסעד שעניינו תשלום בגין גביה מיוחדת התיישן.

טענות הצדדים

1. התובעת היא נציגות הבית המשותף והנתבעים הם בעלי דירה בבית המשותף המשמשת כחנות בקומת הקרקע של הבית המשותף.
2. התובעת עותרת לסעד כספי בסך של 12,912 ₪ אשר מורכב מתשלומים שלטענתה היו אמורים להיות משולמים על ידי הנתבעים, ואשר לא שולמו, עבור השתתפות בדמי ועד בית בין היתר לתקופה שבין ינואר 2013 ועד ליולי 2020, ובנוסף תשלומים עבור תיקונים בגג הבית המשותף ותיקון המעליות בו.
3. לטענת התובעת, בבית ישנם מתקנים משותפים כגון מעליות, מדרגות ומערכות, אשר עלות החזקתם אמורה להתחלק באופן יחסי בין כלל דיירי הבית המשותף. כן לטענתה כאשר היה צורך בהוצאות חריגות, הרי שהחלטה עבור עלותן של אלה התקבלה לאחר ישיבות, בחירה מסודרת בספק מבצע וחשבוניות עבור עבודותיו.
4. בעניין זה, טוענת התובעת, עלה צורך דחוף לתקן את המעליות ואת גג הבית. לצורך כך התכנסה הנציגות והחליטה על ביצוע התיקונים טרם גבייה מדיירי הבית, תוך מחשבה לגבות מהם את שיעור השתתפותם מאוחר יותר. לטענתה מעולם לא פטרה דייר כלשהו מהשתתפות בדמי ועד הבית או מחיוביו בהחזקתו, ואין כל מסמך המוכיח זאת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק 9/01.168.0

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין**

5. עוד טוענת התובעת כי לא חלה ההתיישנות על החובות הנוגעים לגבייה המיוחדת, בגין עבודות שבוצעו בשנת 2012, היות ואת תקופת ההתיישנות יש למנות מהיום בו הבינה הנציגות כי אין בכוונת הנתבעים לשלם את חלקם באמור, וכן לאור העובדה שהגבייה בגין תיקון המעליות נמשכה עד שנת 2015, והעבודות עצמן הסתיימו בשנת 2014.
6. הנתבעים, שאינם מיוצגים, טוענים כי אכן לא השתתפו בהוצאות הנציגות, וזאת משום שבשנת 2014 פטרה נציגת הוועד דאז, הגב' מזל מזרחי, בשם הנציגות, את בעלי החנויות מתשלומים אלה, מאחר שכבעלי חנויות אין להם שימוש במתקני הבית כגון מעליות, חשמל וכו'.
7. לטענתם, מעולם לא פנו אליהם בדרישה להשתתפות בהוצאות הבית, עד לקבלת כתב התביעה ב-2019.
8. בנוסף טוענים הנתבעים כי חלה ההתיישנות על דרישת ההשתתפות בעלויות ההשתתפות בגין תיקוני הגג והמעליות, משום שהתיקונים, כמו גם התשלום עבורם, בוצעו בשנת 2012 "או סמוך לכך".
9. הנתבעים לא הגישו כתב הגנה. בדיון מיום 02/12/2020 הוחלט ע"י כבוד המפקח (כתוארה דאז) י. ענתבי-שרון כי דברי הנתבעים בפרוטוקול הדיון יחושבו ככתב הגנה.
10. באותו דיון הוחלט בהסכמת הנתבעים כי ישלמו סך של 1,456 ₪, סכום אשר אינו שנוי במחלוקת, עבור חובותיהם לשנים 2013 – 2014, וזאת בתוך 45 יום.
11. התיק נקבע להגשת תצהירים, לשיבת הוכחות, ולסיכומים בע"פ.
12. בישיבת ההוכחות מיום 03/05/2021 טענו הנתבעים שנפלה טעות בהסכמתם לתשלום עבור שנת 2014, שכן לטענתם נתנה הסכמה שאינם צריכים לשלם החל מ-2014, ועל כן לא היה מקום לשלם חוב בגין שנת 2014 (טענה שהועלתה גם בתצהיר מטעמם). מכל מקום, הסכום שנקבע בעקבות הסכמתם בדיון המקדמי, שולם. בגין טענתם זו ביקשו הנתבעים לשנות את ההחלטה שהתקבלה בסיום הדיון. התובעת התנגדה לתיקון הפרוטוקול ולשינוי ההחלטה.

דיון והכרעה

האם הסעדים הכספיים הנוגעים לתיקון המעלית והגג התיישנו?

13. סעיף 6 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958, קובע כי "תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה". עילת התובענה נשוא ההליך דנן מבוססת על סעיף 58 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: חוק המקרקעין), הקובע: "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לעניין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק 9/01.168.0

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

14. ההגדרה המקובלת ל"עילת תובענה" היא מכלול העובדות המולידות את הזכות לסעד המבוקש על-ידי התובע. בהקשר זה נקבע כי יום לידתה של עילת תובענה לצורך תחילת מרוץ ההתיישנות הוא היום "שבו מתגבשות העובדות המהותיות המזכות את התובע בקיום החיוב כלפיו על-ידי החייב" (ראה למשל רע"א 6658/00 **גמאל אבו רוקן & בנק לאומי לישראל בע"מ**, נה(4) 66 (2001)).

15. על פי תקנה 9(5) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984, שחלו בעת שהוגשה בתביעה, היה על התובעת לפרט את העובדות העיקריות המהוות את עילת התובענה ואימתי נולדה בעניין הוצאות אלו, הנוגעות לתיקון המעלית והגג, נמנעה התובעת מלציין מתי נולדה עילת התביעה (בשונה מחובות אחרים לגביהם כתב התביעה פירט מועדים), והסתפקה באמירה "היו הוצאות מיוחדות עבור עבודות שנעשו בבנין". רק בהמשך, בדיון המקדמי שהתקיים ביום 2.12.20, נטען שהתיקונים אמנם בוצעו בשנת 2012, אולם המשיכו לעניין המעלית עד שנת 2014. בהחלטה מיום 2.12.20, בסיומו של הדיון המקדמי, נקבע על ידי כב' המפקחת (כתוארה אז) י. ענתבי שרון כי על התובעת להציג אסמכתאות לעניין החוב האמור ולהבהיר מדוע לטענתם לא התיישן. בהודעה שנתנה בעקבות החלטה זו נטען שבאסיפה כללית מיום 28.11.12 הוחלט על החלפת המעליות ובמסגרת זו על קבלת הצעות מחיר ותחילת הליכי גביה, ובישיבת ועד מיום 10.1.13, בה נדון נושא איטום הגג המשותף ושיפוץ המעליות, הוחלט שלאור הדחיפות בתיקון הגג הועד יישא בעלויות ויחל בהליכי גביה מבעלי הדירות, ובאשר למעליות הוחלט שתעשה התקשרות עם חברת המעליות בחלוקה לתשלומים דחויים עד לסוף שנת 2014 והגביה מבעלי הדירות תיעשה עד לסוף שנת 2015. לפיכך טענה הנציגות כי התביעה הוגשה רק לאחר שהתברר שהנתבעים אינם מתכוונים לקחת חלק בעלויות. לטענתה, כאמור, מרוץ תקופת ההתיישנות צריך להתחיל רק מיום שהבינה התובעת שאין בכוונת הנתבעים לשלם את הסכומים ששילמה התובעת בשל חלקם בעלויות, ומכל מקום, התשלומים בשל שיפוץ המעלית נמשכו עד לסוף שנת 2015.

16. הודעת התובעת בעקבות ההחלטה שניתנה, מהווה השלמה של האמור בכתב התביעה. לפיכך יש לבחון את טענת ההתיישנות בהתאם לעובדות המהותיות שפורטו בה בנוגע לעילת התביעה. מכיוון שעילת התביעה מבוססת על סעיף 58 לחוק המקרקעין, הרי שהעובדות הרלוונטיות לסעיף 58 האמור, הן אלו שהקימו את החובה של הנתבעים להשתתף בהוצאות האמורות. בנסיבות דנן, אני מוצאת שקבלת ההחלטה באסיפה הכללית על ביצוע השיפוץ, יחד עם ההתקשרות עם ספק המעליות, היא שיצרה את עילת התביעה בענין זה. מהחלטת בעלי הדירות מיום 28.11.12, כפי שצורפה על ידי התובעת, עולה שהוחלט שהגביה תבוצע לאחר בחירת הצעת ספק המעליות, דהיינו, מבחינת הדרישה כלפי בעלי הדירות, ובהיעדר אסמכתא מטעם הנציגות לדרישה אחרת, לכל היותר ההתקשרות עם הספקים היא שיצרה את חובת התשלום. אמנם מההחלטה מיום 10.1.13, שהתקבלה על ידי הנציגות בלבד (ללא שיתוף בעלי הדירות) עולה שאמנם הוחלט שבשל הדחיפות התשלום יצא מקופת הועד וייגבה בהמשך (לגבי המעליות – ייגבה עד סוף שנת 2015), אך העובדה שהנציגות מצאה לנכון לבצע בפועל את הגבייה במועדים מאוחרים יותר, אינה דוחה את המועד שבו נוצרה העילה לדרישת הסכום, שהוא כאמור לכל המאוחר, מועד ההתקשרות עם ספק המעליות, בהתאם להחלטה שהתקבלה באסיפת בעלי הדירות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק 9/0.168.1

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

17. בנוסף, הנציגות לא הוכיחה שפנתה לנתבעים בדרישה לשלם את הסך האמור, עד מועד סמוך להגשת התביעה. מכאן, שעל אף שהנציגות טענה שהוחלט לבצע את הגביה עד לסוף שנת 2015, היא פנתה לנתבעים רק מספר שנים לאחר מכן, דבר המחזק את טענת הנתבעים שהנציגות עצמה סברה שהנתבעים אינם חייבים לשלם את הסך האמור. מכל מקום, פניה מאוחרת כאמור מהווה שיהוי ניכר, המצדיק אף הוא דחיית הסעד האמור.

18. טענת הנציגות שיש למנות את תקופת ההתיישנות מיום שהנציגות הבינה שהנתבעים אינם מסכימים לשלם את החוב, נדחית, שכן "הבנת" הנציגות אינה חלק מהעובדות המהותיות המהוות את כתב התביעה, והנציגות אינה יכולה לקבוע, על בסיס נסיבות סובייקטיביות התלויות בה בלבד (כגון הבנה שלה) את המועד בו מתחיל מרוץ תקופת ההתיישנות.

האם הנתבעים היו פטורים מתשלומים שוטפים לנציגות

19. בכתב התביעה נטען כי הנתבעים לא שילמו סכומים על חשבון חובם השוטף לנציגות בגין חלק משנת 2013, 2014, וכן מינואר 2015 ועד למועד הגשת התביעה. הנתבעים מצדם טענו שנציגת הועד דאז, הגב' מזל מזרחי, הודיעה בשנת 2014 לשוכרים מטעמם שאינם צריכים לשלם תשלומים שוטפים לנציגות, וזו הסיבה שהשוכרים אכן לא שילמו תשלומים כאמור. לטענתם רק בשנת 2019 נדרשו שוב, לראשונה, לשלם תשלומים שוטפים כאמור (על פי האמור בפרוטוקול הדיון מיום 2.12.20, הדרישה שנשלחה להם בענין היתה ביום 25.7.19 – ר' עמ' 2 שורה 5).

20. כאמור, הנתבעים שילמו לאחר הדיון המקדמי סך של 1,456 ₪ בגין חוב שאינו שנוי במחלוקת, ולאחר מכן טענו שחלק מהסכום ששולם כן שנוי במחלוקת, וביקשו לבטל את ההחלטה בעניין. מכיוון שההחלטה התקבלה בדיון מיום 2.12.20 בהסכמת הנתבע, ובנוכחותו, על בסיס אותן עובדות שהיו ידועות כבר אז, ולאור הזמן שחלף מאז התקבלה ועד שהנתבעים ביקשו לשנותה, אני דוחה את בקשת הנתבעים לביטול ההחלטה.

21. באשר לסכומי החוב השוטפים שהצטברו משנת 2015 ועד למועד הדרישה שהופנתה לנתבעים בחודש יולי 2019, לשלם חובות לנציגות, אני קובעת שהנתבעים פטורים מתשלום חובות אלו, כפי שיפורט להלן.

22. סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע: "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות". הנציגות, בהיותה אישיות משפטית נפרדת מחבריה, פועלת באמצעות חבריה כלפי בעלי הדירות. לא קיימת בחוק המקרקעין הסדרה של האופן הפורמלי בו מתקבלות החלטות הנציגות, ובנסיבות מתאימות הן יכולות להתקבל גם בעל פה. אמנם ספק אם הנציגות רשאית להחליט על מתן פטור לבעל דירה מסוימת בניגוד להוראות החוק (סעיף 58 ה"ל), אבל לעמדתה בעניין יש משקל משמעותי להוכחת נוהג בנוגע למנגנון חלוקת התשלומים בבית המשותף, בהיותה הגורם שאוכף את אותו מנגנון.

23. במקרה דנן, מצירוף הנסיבות שוכנעתי שאכן הוחלט על ידי הגורמים הרלוונטיים בנציגות לפטור את הנתבעים מתשלום מיסי ועד בית לתקופה מסויימת. החלטה זו תומכת במסקנה שהיתה הסכמה של יתר בעלי הדירות לפטור האמור, ועל כן שינוי שיטת הגביה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק 9/0168.1

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

באמצעות ביטול הפטור יכולה להיעשות רק ממועד ההודעה על השינוי, ולא רטרואקטיבית. הכל כפי שיפורט להלן.

24. ראשית, התובעת לא הכחישה שהגב' מזרחי היתה בתקופות הרלוונטיות חברת נציגות, ולא הכחישה שהיא זו שביצעה את הגבייה השוטפת מהשוכרים או מבעלי הנכסים. התובעת אף טענה שהנוהג היה לקיים את הגבייה באופן פרונטלי (ר' סיכומי ב"כ התובעת בעמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 3.5.21 בשורות 33-34). מהחקירות הנגדיות של העדים מטעם הנתבעים עלה שבתקופה הרלוונטית הגב' מזרחי היא שביצעה את הגבייה באופן זה (ר' לדוגמא חקירת העד זבוטי בעמ' 4 לפרוטוקול הדיון מיום 3.5.21 שורות 33-36). מכאן שנציגת הנציגות הרלוונטית לגביית התשלומים מטעם התובעת היתה הגב' מזרחי.

25. שנית, אני מקבלת את טענת הנתבעים, שחוזקה על ידי תצהירי השוכרים מטעמם, שהגב' מזרחי הודיעה להם בשם הנציגות שהם פטורים מתשלומים שוטפים בתקופה האמורה. כך עולה מסעיף 7 לתצהירו של הנתבע, מסעיפים 3 ו-5 לתצהירו של מר פינשוק מטעם הנתבע, וסעיפים 3 ו-5 לתצהירו של מר זבוטי מטעם הנתבע. עדויות הנתבע והשוכרים מטעמו (העדים זבוטי ופינשוק) היו מהימנות, ולא הופרכו בחקירות, ולא היה בידי הנציגות כל אסמכתא בדבר דרישה שנשלחה לנתבעים או לשוכרים מטעמם במהלך התקופה האמורה, שבה לא שולמו התשלומים השוטפים.

26. שלישית, נציג התובעת, שנתן תצהיר מטעמה, היה חלק מחברי הנציגות גם בתקופות הרלוונטיות לכתב התביעה. אף שטענת הנתבעים, כפי שעלתה כבר בדיון המקדמי, היא שהגב' מזרחי היא שמסרה להם שהם פטורים מתשלום, לא ניתנה כל התייחסות בתצהיר נציג התובעת לעניין זה, מלבד טענה כללית בדבר אינספור פניות במהלך השנים לנתבעים, מבלי לפרט מי ביצע את הפניות ומתי. טענה גורפת כאמור, ללא התייחסות לטענה שמי שבפועל ביצעה את הגבייה היא שהודיעה לנתבעים על הפטור, מחזקת את המסקנה שאין לתובעת גרסה ממשית נגדית. בעניין זה יאמר שמחקירתו הנגדית של הנתבע עלה שהגב' מזרחי היא כיום חולת אלצהיימר, והוא הלך אליה כדי לקבל אסמכתא לטענה, אולם לא ניתן היה לקבל זאת עקב מצבה (עמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 3.5.21 שורות 21-26).

27. לאור כל האמור לעיל, בהיעדר אפשרות לקבל עדות מטעם הגב' מזרחי, עולה שאכן הנציגות הסכימה, לכל הפחות בהתנהגות, לפטור בשנים הרלוונטיות את הנתבעים מתשלום חלקם בהוצאות הרכוש המשותף.

28. התובעת לא טענה שעלתה טענה כלשהי מטעם בעלי דירות אחרים באשר לפטור שניתן לנתבעים, ולא הוכיחה שהיא עצמה ביקשה לבטל את הפטור האמור לפני משלוח מכתב הדרישה מטעמה בחודש יולי 2019 (דבר שמקבל חיזוק בסעיף 7 לתצהירו של הנתבע). זאת למרות שעולה שכך בוצעה חלוקת התשלומים במשך כ-5 שנים, דהיינו, במשך תקופה לא מבוטלת, שדי בה כדי לבסס נוהג. לפיכך ניתן לראות בחלוקת התשלומים נשוא התביעה עד לשנת 2019, אשר כללה פטור לנתבעים, משום נוהג שהיה מוסכם בשנים אלו על בעלי הדירות, כל עוד לא ביקש מי מבעלי הדירות לבטלו, כפי שיפורט להלן.

29. בעניין עש"א (מחוזי חי') 10493-07-11 **איל מנחם נכסים בע"מ & נציגות הבית המשותף ברח' המגינים 42 חיפה** פסקה 13 [פורסם בנבו] (24.10.2011) נאמר לעניין נוהג כאמור, שתוקפו יפה כל עוד קיימת הסכמה לנהוג לפיו:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק 9/01.168.0

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין

"מהראיות שהונחו בפני כב' המפקחת עלה שבמשך שנים ארוכות נהג בבית המשותף הסדר מסוים, בדבר תשלום דמי אחזקה שוטפים באופן דיפרנציאלי. הסדר זה הביא בחשבון את העובדה שבבית המשותף נכסים מסוגים שונים, המפיקים הנאה במידה שונה מזה מזה מהרכוש המשותף. הסדר זה היה ככל הנראה מוסכם על כל בעלי הדירות, והיה אף מוסכם על המערערת בעת שרכשה את היחידה שבבעלותה. ההסדר שנהג, הפחית מנטל התשלום שהחניון היה חייב בו אלמלא ההסדר ודמי האחזקה השוטפים לנציגות הבית, ששולמו על ידי החניון היו נמוכים באופן ניכר לעומת החלקים הצמודים לחניון ברכוש המשותף של הבית.

כל עוד לא נרשם תקנון מוסכם לבית המשותף ההסדר שנהג ינק את תוקפו המחייב מהסכמת בעלי הדירות. ואולם, כאמור לעיל, תוקפו של ההסדר היה יפה כל עוד קיימת הסכמה לנהוג לפיו. מהשלב שבו חזרה בה המערערת מההסכמה לנהוג על פי ההסדר שנהג אין עוד אפשרות לחייבה לנהוג לפיו, ובאין תקנון מוסכם יש לחלק את דמי האחזקה השוטפים לפי הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין"

30. בע"א (חי) 1688/00, **נציגות הדיירים במצפה ורדיה & ברוך**, [פורסם בנבו] פ"מ תשס"ב (1) 721, נקבע שעצם ביצוע תשלום ביתר על ידי בעלי דירות, מהווה ראיה על הסכמתם לשלם את הסכום האמור, ועל כן אין מקום להשבת תשלומים כאלו:

"אני מסכימה לקביעה זו של המפקחת שאין לחייב את הנציגות להחזיר לכל אחד מבעלי הדירות ששילם לפי "השיטה השוויונית" כפי שנקבעה על ידי האסיפה להחזיר לו עבור התקופה בה שילם ביתר. יש לראותו כמי שהסכים לקביעה זו כל עוד שילם על פיה. התשלום מהווה ראיה על הסכמתו לשלם ומצג כלפי הנציגות ויתר בעלי הדירות שהוא הסכים לשיטת התשלום, מצג עליו התבססה הנציגות בתכנון הוצאותיה".

31. ר' לעניין זה גם א. אייזנשטיין, **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** (חלק שלישי, תשס"א) בעמ' 331:

"בעל דירה ששילם בעבר במשך תקופה ממושכת את הוצאות ההחזקה על פי שיעור שונה מהשיעור הקבוע בסעיף 58 לחוק, רשאי בכל עת להודיע לנציגות כי מכאן ואילך ישלם את ההוצאות בהתאמה לסעיף 58... בעל דירה ששילם ביתר זכאי לטעון: עד כה התנדבתי לשלם יותר ממה שהייתי חייב והקטנתי בכך את השתתפותם של בעלי הדירות האחרים, מעתה אני מפסיק את התנדבותי.

יחד עם זאת, הוא לא יהיה זכאי לדרוש מהנציגות להחזיר לו את הפרשי התשלומים ששילם מעל התשלומים שהיה חייב בהן, שכן רואים בתשלומים ששילם משום ויתור על זכותו לשלם תשלומים מופחתים".

32. מכאן שניתן לראות ביתר בעלי הדירות כמי שהסכימו לחלוקת התשלומים באופן האמור באשר לתקופה נשוא התביעה ועד חודש יולי 2019. אולם משעה שנציגות דרשה מהנתבעים לחזור ולשלם את חלקם בהוצאות על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, הרי שיש לראות בכך ביטול של הנהג, וחזרה למנגנון הקבוע בחוק.

33. לפיכך אני קובעת שעל הנתבעים לשלם לנציגות את החובות שנוצרו מחודש אוגוסט 2019 (בסמוך לאחר מועד מכתב הדרישה) ועד המועד שנדרש בכתב התביעה (7.20) בסך של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק 9/0.168.1/1

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 63 לחוק המקרקעין**

1,248 ש"ח (12 חודשי חיוב, סך של 104 ש"ח לכל חודש). סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד מועד התשלום בפועל.

34. מכיוון שעיקר סעדי התביעה נדחו, ולנתבעים נוצרו הוצאות כדי להתמודד עם הסעדים שנדחו, אינו מוצאת מקום להטיל על הנתבעים את הוצאות ההליך, אף שחוייבו בחלק מהסעד.

ניתן היום, 14 יולי 2021, ה' אב תשפ"א, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים